TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°193-2026*

Santiago, diez de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 369 (TCE), reclama don Leandro Kunstmann Collado, candidato a diputado por el Distrito N°24, Región de Los Ríos, en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco y administrador electoral de su propia candidatura, contra la resolución N°G1122, de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones su cuenta general de ingresos y gastos electorales, mantuvo la observación N°1, en su punto 2, sobre gastos no declarados por $8.063.420, que imputó a la cuenta, y la observación N°11, en sus puntos 1, 2 y 3, sin rechazar gastos, derivó los antecedentes a la unidad de procedimientos sancionatorios y a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, y autorizó un reembolso de $36.208.112. El recurso se presentó por el sistema del Servicio Electoral el trece de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 361). Pide que se deje sin efecto o se modifique la imputación de gastos no declarados, se tengan por acreditados los gastos de propaganda digital, se tengan por subsanadas las observaciones "de carácter formal" y se ponderen las circunstancias de los cargos bancarios (foja 373 TCE);

2°) Que, la observación N°1, en su punto 2, recae sobre ocho facturas de radios y medios de comunicación emitidas al candidato durante la campaña, por $8.063.420, que el Servicio Electoral tuvo por gastos no declarados: cuatro de ellas, detectadas con los antecedentes en su poder conforme al artículo 53 de la Ley N°19.884, y las demás, incluidas en el detalle de reembolso solicitado, pero no registradas en el formulario de gastos (foja 141). El oficio pidió, para justificar que el gasto era electoral: una declaración del administrador electoral y del candidato sobre la efectividad del servicio; un informe de la actividad; la explicación de la omisión y el documento tributario. El candidato respondió que las facturas de los proveedores Gallardo, Gómez Mesa y Mera Pineda "no fueron declaradas oportunamente" porque los emisores no las remitieron a tiempo (foja 152), y no acompañó documento alguno. El Servicio Electoral

mantuvo la observación e imputó los $8.063.420 a la cuenta como gasto no declarado y derivó los antecedentes a la unidad de procedimientos sancionatorios (considerando 7°, foja 343);

3°) Que, lo alegado por el reclamante es efectivo respecto de la factura N°32524 de Sociedad Radiodifusora F.M. 102 Limitada, de diez de noviembre de dos mil veinticinco, por $2.550.870, por doscientas noventa y seis frases radiales. Esa factura está rendida en la cuenta: el formulario de gastos la registra con el mismo proveedor, la misma fecha, el mismo monto y la misma glosa bajo el número "35524" (foja 21), por un error de folio; el documento acompañado como respaldo es el N°32524 (foja 33), y con ese número figura en el detalle de reembolso solicitado (foja 126). La propia resolución la tiene por acreditada y autoriza su reembolso, como "Factura N°35524" (considerando 14°, letra n, foja 346). Tenerla, además, por gasto no declarado significa contarla dos veces (fojas 116 y 118). Por eso, en esa parte, en relación al monto de $2.550.870, la observación se levanta;

4°) Que, respecto de las otras siete facturas, por $5.512.550, el reparo subsiste. El propio candidato reconoció al responder el oficio, y reitera ante este Tribunal, que son gastos de propaganda radial de su campaña que no se registraron en el formulario de gastos, por la recepción tardía de los documentos y por "errores involuntarios en el proceso de consolidación contable" (foja 370 TCE). Al respecto, se debe tener presente que el administrador electoral debe llevar la contabilidad de todos los gastos de la candidatura, aunque estén pendientes de pago, y rendirlos en la cuenta con sus documentos (artículos 37, letra a), y 47 de la Ley N°19.884), y la ley encarga al Director del Servicio Electoral determinar la cuantía de los gastos no declarados (artículo 48). Por ello, que cuatro de esas facturas figuren en el detalle de reembolso solicitado no las convierte en gastos declarados: ese formulario sólo enumera los documentos cuyo pago se pide, y la cuenta quedó descuadrada precisamente porque los gastos correspondientes no se rindieron (foja 113). Que estén pendientes de pago tampoco borra la omisión ni da derecho a reembolso: el reembolso del artículo 17 sólo alcanza los gastos rendidos en la cuenta y solicitados en ella (Rol

N°191-2026; Roles N°1.793 y N°1.799-2025) y, en todo caso, el autorizado ya alcanzó el máximo legal, que es un tope (Rol N°1.718-2025). Por eso, en lo demás, la observación se mantiene;

5°) Que, el punto 1 de la observación N°11 se refiere a la propaganda de la candidatura que la fiscalización en terreno encontró en tres espacios privados y dos espacios comerciales, sin que la cuenta registre gasto ni aporte alguno por su uso; el formulario de autorización de propaganda en espacios privados declara un solo espacio, donado, valorizado en $0 (fojas 123 y 146). El oficio pidió la factura o el contrato de arriendo, o el certificado de donación del propietario, valorizado y firmado, y la fuente de financiamiento. La candidatura respondió con una declaración general de voluntad de regularizar sus registros, sin acompañar antecedente alguno (foja 154), y el Servicio Electoral mantuvo la observación porque no se adjuntó el certificado de donación (considerando 8°, foja 344).

El uso de un espacio privado para propaganda es un aporte en especie, que se valoriza y se acredita con el certificado del aportante (artículos 2, 9 y 46 de la Ley N°19.884); un aporte avaluado en $0 no acredita ni el aporte ni su valor (Roles N°1.627-2025 y N°1.531-2025). La reclamación califica la falta de certificado como un defecto formal subsanable y pide tener por subsanada la observación "acompañando los antecedentes correspondientes", pero no acompaña ninguno (fojas 372 y 374 a 386 TCE), y el certificado no se presentó ni al Servicio Electoral ni a este Tribunal (Rol N°180-2026). Por eso, la observación se mantiene;

6°) Que, el punto 2 de la observación N°11 recae sobre la propaganda pagada en la plataforma Meta, por $330.784, que no se declaró en la cuenta. El oficio pidió la documentación de respaldo, la fuente de financiamiento y la razón de no haber usado el Sistema de Recepción de Aportes (foja 146). La candidatura acompañó comprobantes de pago por $88.169 y no explicó el origen de los fondos; el Servicio Electoral registró de oficio el gasto en la cuenta por los $330.784 y mantuvo la observación porque no se acompañó documentación por el total (considerando 9°, fojas 118 y 344). Ante este Tribunal el

candidato acompaña el informe de facturación de Meta del diecisiete de septiembre al catorce de noviembre de dos mil veinticinco, con el detalle de los pagos, y sostiene que exigir un documento por cada operación es improcedente (fojas 371 y 374 a 378 TCE). La existencia del gasto, sin embargo, no está en discusión, pues la resolución ya lo incorporó a la cuenta, y en esa parte la petición carece de objeto. Lo que subsiste es la omisión de ese gasto en la rendición y su financiamiento: el informe muestra que los pagos se cargaron a dos tarjetas que ese informe no vincula a la cuenta electoral, los cargos de esa cuenta que el Servicio Electoral detalló no incluyen pagos a Meta, y la candidatura no ha explicado, ni al Servicio Electoral ni a este Tribunal, con qué dinero pagó esos anuncios ni por qué no usó la cuenta única que el artículo 19 de la Ley N°19.884 destina a los gastos electorales (Roles N°1.578, N°1.719 y N°1.760-2025 y N°190-2026). El informe, por lo demás, es un resumen de transacciones y no reemplaza los comprobantes que la propia plataforma emite por cada pago, que la candidatura tenía y sólo acompañó en parte (fojas 91 a 103). Por eso, la observación se mantiene;

7°) Que, el punto 3 de la observación N°11 se refiere a cuarenta y un cargos de la cuenta bancaria electoral, por $1.117.274, en comercios, cafés y restaurantes, que no corresponden a gasto alguno del formulario de gastos (foja 146). La candidatura reconoció ante el Servicio Electoral que son gastos personales, y el Servicio Electoral mantuvo la observación por infracción del artículo 19 de la Ley N°19.884, que destina la cuenta única electoral exclusivamente a recibir los aportes y pagar los gastos de la campaña (considerando 10°, foja 345). La reclamación no discute el reparo: admite que esas operaciones "no corresponden estrictamente a gastos electorales" y sólo pide que se ponderen las circunstancias al determinar las responsabilidades (foja 372 TCE). Esa ponderación corresponde al procedimiento sancionatorio, no a esta sede. Por eso, la observación se mantiene; y

8°) Que, en consecuencia, la cuenta sigue aprobada con observaciones, sin gastos rechazados, y el reembolso autorizado

de $36.208.112, que corresponde al máximo legal e incluye la factura N°32524, no se altera. El gasto no declarado de la observación N°1, punto 2, queda en $5.512.550, y el Servicio Electoral debe excluir de la cuenta el registro duplicado de esa factura y su contrapartida en ingresos. En cuanto a la derivación de los antecedentes a la unidad de procedimientos sancionatorios, que subsiste respecto de las siete facturas restantes, y a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, ésta no constituye una sanción, y la existencia de una eventual infracción se determina en el procedimiento respectivo, en el que el candidato puede hacer valer sus alegaciones.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida, sólo en cuanto se levanta la observación N°1, en su punto 2, respecto de la factura N°32524 de Sociedad Radiodifusora F.M. 102 Limitada, por $2.550.870, y se la rechaza en lo demás.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°193-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 10/11/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 10/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 10/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°193-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 10 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

1E699C87-921E-40CC-8FC3-0693A80ACB5B
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.